

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5320/2533

นาง หนู ทอง ทวน โดย นาย แดง ทอง
ทวน ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นาง บัว แดง ทอง ทวน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183

ป.พ.พ. มาตรา 1599, มาตรา 1605

ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อนตามภาระการพิสูจน์เมื่อโจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้ปรากฏตามข้ออ้างของตน โจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของนายก้าน ทองทวน ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว นายก้านมีที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 828 ตำบลไร่น้อยอำเภอบึงนาราง จังหวัดอุบลราชธานี จำเลยไปยื่นคำขอให้นายทะเบียนที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยและบุตรโดยแจ้งว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะรับมรดก ซึ่งไม่เป็นความจริงจำเลยมีเจตนาหักย่ำยีบิดบังทรัพย์มรดกเป็นการฉ้อฉลให้โจทก์เสียประโยชน์ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยไปเพิกถอนการไม่ขอรับมรดกของโจทก์ และแบ่งที่ดินให้โจทก์ และมีคำสั่งกำจัดจำเลยมิให้รับมรดก แล้วเอาส่วนของจำเลยมาแบ่งแก่ทายาท

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภรรยาผู้ตาย โจทก์ทำหนังสือสละการรับมรดกโดย
ไม่มีการขู่เข็ญ หลอกลวง หรือบังคับแต่อย่างใดจำเลยไม่ได้ยกย้ายปิดบังทรัพย์สิน
มรดก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินดังกล่าวให้โจทก์ หากไม่ดำเนินการให้ถือ
เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่ความตาย นายแดงทองหวน
บุตรโจทก์ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอแบ่งมรดกและขอจัดมิให้
จำเลยมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดก จำเลยให้การว่าโจทก์สละมรดกแล้วจึงไม่มี
สิทธิรับมรดก และจำเลยมิได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดก ศาลชั้นต้นกำหนด
ประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวว่าจำเลยได้ยกย้ายหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกตามฟ้อง
โดยฉ้อฉลโจทก์หรือไม่ซึ่งพอเข้าใจได้และหมายความว่าจำเลยได้ยกย้ายหรือปิดบัง
ทรัพย์สินมรดกและฉ้อฉลหลอกลวงให้โจทก์สละมรดกด้วยหรือไม่ ซึ่งภาระการพิสูจน์
ตกแก่โจทก์ เมื่อศาลชั้นต้นได้กำหนดให้โจทก์นำพยานเข้าสืบก่อนตามภาระการ
พิสูจน์แล้วโจทก์ไม่มีพยานมาสืบให้ปรากฏตามข้ออ้างของตนโจทก์ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้
คดีโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลยต่อไปอีก

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ